V Brně dne 3. září 2010
Sp. zn.: 2667/2009/VOP/MV

Zpráva o výsledku šetření

ve věci podnětu paní D

A
Obsah podnětu

Paní D., rozená T. (dále také jen „stěžovatelka“) se obrátila na veřejného ochránce práv elektronickým podáním dne 27. 3. 2009. V podnětu uvedla, že dne 25. 4. 2006 se v Tunisku provdala. Po návratu do ČR v roce 2007 předložila oddací list přeložený do českého jazyka a potvrzený Českou ambasádou v Tunisu a Ministerstvem vnitra v Praze k zápisu do zvláštní matriky v Brně, která jí na základě tuniského originálu vydala oddací list, na němž je uvedeno její příjmení shodně s rodným příjmením, tj. T. Nyní požádala Matriční úřad v Dolních Břežanech o změnu příjmení na příjmení manžela. Na matričním úřadě jí bylo sděleno, že kromě nového oddacího listu jí bude vydán i nový rodný list a bude změněno její rodné příjmení. O tuto změnu však nežádá, tato změna by jí mohla způsobit mnoho těžkostí. Vyjádřila obavu, že veškeré její doklady na rodné příjmení (školní vysvědčení, diplomy apod.) budou neplatné. Bylo jí také sděleno, že v jejím občanském průkaze nebude o jejím rodném příjmení zmínka. Stěžovatelka v podnětu dále uvedla, že by ráda dosáhla zachování své rodné identity a změnu příjmení žádá provést pouze na oddacím listu. Telefonicky kontaktovala odbor matrik Úřadu městské části v Praze (svoji rodnou matriku), zvláštní matriku vedenou Úřadem městské části Brno-střed, Městský úřad Černošice, pracoviště v Podskalské ul. v Praze 2, Ministerstvo vnitra. Informace, které jí byly poskytnuty, jsou však rozporuplné.

Stěžovatelka byla podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. a) ve spojení s ustanovením § 11 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném ochránci práv“), vyzvána k doplnění podnětu. Podnět postupně doplňovala. V doplnění mimo jiné uvedla, že její rodná matrika (Úřad městské části Praha 2) po ní výměnou za nový rodný list žádá odevzdání původního rodného listu. Nespokojena je rovněž s postupem Městského úřadu Černošice. Na tomto úřadě podala žádost o vystavení občanského průkazu na D, rozená T., chtějí jí však vydat občanský průkaz na D, rozená D. Takový občanský průkaz odmítá převzít. Stížnost na postup úřadů podala také k Ministerstvu vnitra.

V souladu s ustanovením § 16a zákona o veřejném ochránci práv byl učiněn náhled do informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO) a bylo zjištěno, že je zde vedena jako D, roz. D. Na základě podnětu stěžovatelky zahájil veřejný ochránce práv v květnu 2009 šetření podle § 14 zákona o veřejném ochránci práv. Z jeho pověření požádal vedoucí oddělení veřejného pořádku, justice a financí KVOP JUDr. Miloš Valášek podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv starostu Dolních Břežan[1] Ing. Věslava Michalíka, CSc., vedoucí správního odboru

[1] Obecní úřad Dolní Břežany je matričním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu stěžovatelky k rozhodnutí o povolení změny příjmení.

MěÚ Černošice, pracoviště Praha[2] paní Ludmilu Rosíkovou a vedoucí odboru matrik Úřadu městské části Praha 2[3] Mgr. Miluši Bromovou o předložení spisového materiálu, který se k dané věci vztahuje. Podle § 16 zákona o veřejném ochránci práv o totéž požádal i vedoucí odboru matrik Úřadu městské části Brno-střed[4] Bc. Markétu Tintěrovou. O zahájení šetření současně vyrozuměl i vrchního ředitele sekce archivnictví a všeobecné správy Ministerstva vnitra JUDr. Václava Henycha a požádal jej podle § 16 zákona o veřejném ochránci práv o stanovisko k dané věci.

Stěžovatelka byla o zahájení šetření podle zákona o veřejném ochránci práv vyrozuměna. Současně jí bylo vysvětleno, že její doklady (školní vysvědčení, diplomy, atd.), vystavené na rodné příjmení T, jsou i nadále platné. Změnu příjmení může dokladovat, kromě rozhodnutí o povolení změny příjmení, vydaného Obecním úřadem v Dolních Břežanech, také rodným listem z Úřadu městské části v Praze 2 a zejména oddacím listem, vystaveným Úřadem městské části Brno-střed.

B
Skutková zjištění

Z podkladů, poskytnutých stěžovatelkou a předložených úřady, jsou zřejmé následující skutečnosti.

Stěžovatelka se vdávala v roce 2006 v Tunisku. Uzavření manželství bylo v roce 2007 zapsáno do zvláštní matriky tak, že si každý ze snoubenců ponechal své dosavadní příjmení.

Po návratu do ČR začala paní T usilovat o to, aby mohla užívat příjmení svého manžela, a to v mužském tvaru - D. Je to zřejmé z její emailové korespondence s matričním úřadem v Dolních Břežanech. Dne 2. 3. 2009 vyplnila žádost, kde uvedla, že žádá o změnu z příjmení T na D. Obecní úřad Dolní Břežany jí vyzval dne 6. 3. 2009 k doplnění jejího podání o souhlas manžela a o žádost o zápis příjmení do matriky v nepřechýlené podobě. Manžel pan D dal svůj souhlas ke změně příjmení manželky dne 23. 3. 2009. Matriční úřad svým rozhodnutím ze dne 25. 3. 2009, které nabylo právní moci dne 31. 3. 2009, povolil stěžovatelce užívat místo dosavadního příjmení T příjmení D. Dne 31. 3. 2009 stěžovatelka podala na Obecním úřadě v Dolních Břežanech žádost, aby její příjmení bylo v knize manželství zapsáno v mužském tvaru D, protože je občankou ČR a její manžel je cizinec. Matrikářka OÚ Dolní Břežany paní Helena Hertlová zaslala dne 6. 4. 2009 rozhodnutí o změně příjmení stěžovatelky a její žádost o užívání příjmení v mužském tvaru Úřadu městské části Brno-střed, zvláštní matrice k provedení dodatečného „zápisu“ (správně mělo být uvedeno „záznamu“[5]) v oddací matrice a vyhotovení nového oddacího listu, Úřadu městské části Praha 2 zaslala dne 9. 4. 2009 pouze rozhodnutí o změně příjmení.

[2] Městský úřad Černošice (pracoviště Podskalská 19, 120 00 Praha 2**)** – úřad obce s rozšířenou působností, který provedl změny údajů stěžovatelky v ISEO a je příslušný k vydání jejího občanského průkazu. Úřad, jehož prostřednictvím požádala stěžovatelka v roce 2007 o zápis uzavření manželství do zvláštní matriky.
[3] Úřad městské části Praha 2 je rodnou matrikou stěžovatelky.
[4] Úřad městské části Brno-střed, zvláštní matrika, provedl zápis o manželství stěžovatelky uzavřeném v Tunisku.
[5] Viz ustanovení § 49 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o matrikách“)

Úřadu městské části v Praze 2 bylo rozhodnutí o změně příjmení z Obecního úřadu v Dolních Břežanech doručeno dne 10. 4. 2009. ÚMČ Praha 2 (matrikářka Iva Kestlová) stěžovatelce dne 16. 4. 2009 sdělil, že OÚ v Dolních Břežanech žádá ÚMČ v Praze 2 o dodatečný zápis (správně mělo být uvedeno „záznam“) v knize narození a o vystavení rodného listu. Současně jí vyzval k odevzdání dosavadního rodného listu. V poznámce rodného listu vyhotoveného ÚMČ Praha 2 dne 16. 4. 2009 není zmínka o provedené změně příjmení.

Úřadu městské části Brno-střed, zvláštní matrice, bylo rozhodnutí z OÚ v Dolních Břežanech doručeno dne 7. 4. 2009. Dne 4. 5. 2009 byl na zvláštní matrice vyhotoven oddací list, na němž je v poznámce zmíněno rozhodnutí o změně příjmení ze dne 25. 3. 2009 a dále uvedeno, že zde zapsaná žena užívá od 4. 5. 2009 příjmení v mužském tvaru, tj. D.

Městskému úřadu Černošice byly doručeny: z ÚMČ Praha 2 rodný list ze dne 16. 4. 2009 a z ÚMČ Brno-střed, zvláštní matriky, oddací list ze dne 4. 5. 2009. Na základě těchto oznámení MěÚ Černošice zapsal změny do ISEO u stěžovatelky tak, že zde byla vedena jako D, roz. D. Informační systém evidence občanských průkazů čerpá údaje z ISEO, proto MěÚ Černošice měl pro ni připraven nový občanský průkaz na D, roz. D.

Vedoucí oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra JUDr. Kateřina Guluškinová v odpovědi ze dne 25. 6. 2009 na stížnost stěžovatelky po rozboru platné právní úpravy zhodnotila činnost ÚMČ Praha 2, OÚ Dolní Břežany a ÚMČ Brno-střed v dané věci. Pokud jde o ÚMČ Praha 2, JUDr. Guluškinová ve své odpovědi uvedla, že po provedení dodatečného záznamu v matričním zápise, který má za následek změnu údajů uvedených v matričním dokladu, je matriční úřad povinen vystavit nový matriční doklad a předat ho osobě, které se matriční doklad týká. Současně je podle JUDr. Guluškinové vhodné upozornit tuto osobu, že dosavadní matriční doklad pozbyl platnosti. Odevzdání původního matričního dokladu však nelze vynucovat pohrůžkou, že držiteli nebude vystaven nový doklad, dokud nebude původní doklad vrácen zpět matričnímu úřadu. JUDr. Guluškinová uvedla, že takový postup je svévolný a neopírá se o žádné zákonné ustanovení. Záležitost proto bude s matrikářkami ÚMČ Praha 2 projednána. Z odpovědi vedoucí oddělení státního občanství a matrik dále vyplývá, že u OÚ Dolní Břežany byly v dané věci zjištěny formální nedostatky, které však neovlivnily výsledné rozhodnutí tohoto správního orgánu. V postupu ÚMČ Brno-střed, zvláštní matriky, nebyla podle JUDr. Guluškinové zjištěna žádná pochybení.

Vrchní ředitel sekce archivnictví a všeobecné správy Ministerstva vnitra JUDr. Václav Henych ve svém obsáhlém stanovisku ze dne 17. 6. 2009, kterým reagoval na výzvu podle § 16 zákona o veřejném ochránci práv, mimo jiné uvedl, že u osob, které změnily rodinný stav a kterým byla povolena změna příjmení, se povolená změna příjmení promítne v aktuální knize manželství a také v knize narození, pokud se mění rodné příjmení. Totéž uvedla také vedoucí oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra JUDr. Kateřina Guluškinová v odpovědi ze dne 25. 6. 2009 na stížnost stěžovatelky.

Z odpovědí některých z matričních úřadů, oslovených podle zákona o veřejném ochránci práv však vyplynulo, že v minulosti postupovala většina

matričních úřadů tak, že při změně příjmení osoby, která uzavřela manželství, se změna příjmení promítla pouze na poslední matriční doklad, tedy formou poznámky do oddacího listu, a rodný list zůstal beze změn. Ke sjednocení postupu došlo až na základě upozornění Ministerstva vnitra z jara 2009. Matriční úřady tak provádějí dodatečný záznam do knihy narození v případě, že je po uzavření manželství povolena změna rodného příjmení, které si snoubenec při uzavření manželství ponechal. V důsledku toho pak v těchto případech dochází ke změně rodného příjmení i v ISEO. Ministerstvo vnitra svůj pokyn v této věci nedalo písemně.

V průběhu šetření tak vyšlo najevo, že postup místních úřadů ve věci užívání rodného příjmení po rozhodnutí o změně příjmení vyplynul z metodického pokynu ústředního orgánu státní správy pro jména, příjmení, matriky a evidenci obyvatel[6]. Jevilo se tedy nanejvýš pravděpodobné, že Ministerstvo vnitra nebude působit k tomu, aby stěžovatelka mohla užívat jako své rodné příjmení příjmení T.

Stěžovatelka byla proto v souladu s ustanovením § 13 zákona o veřejném ochránci práv[7] poučena o možnosti podat proti postupu Městského úřadu Černošice, který provedl změnu v informačním systému evidence obyvatel a vystavil jí občanský průkaz, žalobu podle § 82 soudního řádu správního (zákon č. 150/2002 Sb.).

Paní D v průběhu šetření sdělila, že dne … 2009 se jí narodil syn a že do protokolu na matričním úřadu ÚMČ Praha 2 vyjádřila svůj nesouhlas s tím, že na rodném listě syna je zapsána jako „rozená D“. Protokol jí však odmítli vydat.

Šetření podle zákona o veřejném ochránci práv proto bylo rozšířeno i ve věci postupu tohoto úřadu při vydání rodného listu syna stěžovatelky. Vedoucí odboru matrik ÚMČ Praha 2 Mgr. Miluše Bromová v odpovědi uvedla, že příjmení matky bylo v matričním zápise a na rodný list zapsáno na základě předloženého matričního dokladu (oddacího listu). Paní D vyjádřila nesouhlas se svým rodným příjmením uvedeným na rodném listě syna písemně na hlášení o narození dítěte a zároveň požádala o fotokopii tohoto hlášení. Vedoucí odboru matriky k tomu uvedla, že podle zákona o matrikách, jménu a příjmení (§ 25) může matriční úřad vydat matriční doklad, povolit nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin a činit z nich v přítomnosti matrikáře výpisy, nikoliv fotokopie.

Šetření podle zákona o veřejném ochránci práv bylo dále rozšířeno i ve věci metodického postupu Ministerstva vnitra k záležitosti uvádění rodného příjmení po změně příjmení. Ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra JUDr. Václav Henych ve své odpovědi ze dne 26. 3. 2010 uvedl, že příslušný matriční úřad postupoval ve věci paní D v souladu s metodikou Ministerstva vnitra. Dále uvedl, že ministerstvo v zájmu zajištění jednotného postupu matričních úřadů navrhlo v roce 2009 upravit vyhláškou postup při zápisu změny příjmení do matričních knih. Dospělo však k závěru, že bude nezbytné upravit tyto otázky přímo v zákoně o matrikách, jménu a příjmení.

[6] Ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

[7] „Je-li podnět podle svého obsahu opravným prostředkem podle předpisů o řízení ve věcech správních nebo soudních, žalobou nebo opravným prostředkem ve správním soudnictví, anebo ústavní stížností, ochránce o tom stěžovatele neprodleně vyrozumí a poučí jej o správním postupu.“

Paní D prostřednictvím svého právního zástupce informovala ochránce dne 8. 2. 2010 o tom, že proti postupu Obecního úřadu Dolní Břežany, Městského úřadu Černošice a Krajského úřadu v Praze podala žalobu ke Krajskému soudu v Praze. Současně podala i návrh na vydání předběžného opatření.

Dne 12. 2. 2010 bylo Kanceláři veřejného ochránce práv doručeno sdělení právního zástupce stěžovatelky o tom, že téhož dne bylo advokátní kanceláři doručeno usnesení Krajského soudu v Praze čj.: 44 Ca 144/2009-40 ze dne 9. 2. 2010 o návrhu na vydání předběžného opatření. Krajský soud v Praze uložil Městskému úřadu Černošice, aby uvedl v ISEO u stěžovatelky v údaji o rodném příjmení namísto příjmení „D“ příjmení „T“ a u nezletilého, nar. … 2009 v Praze 2, v údaji o rodném příjmení matky namísto příjmení „D“ příjmení „T“.

MěÚ Černošice předběžné opatření soudu respektoval a údaj o rodném příjmení stěžovatelky v ISEO změnil. Ke dni vydání této zprávy nemám zprávy o tom, že Krajský soud v Praze o žalobě paní D rozhodl.

C
Právní hodnocení

Zákon o veřejném ochránci práv ukládá veřejnému ochránci práv působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod (§ 1 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv).

V souladu se zákonem o veřejném ochránci práv jsem se od 10. 5. 2010 ujala dalšího vyřizování věci.

Podle § 12 odst. 2 písm. d) zákona o veřejném ochránci práv může ochránce podnět odložit, jestliže věc, které se podnět týká, je projednávána soudem nebo již byla soudem rozhodnuta. Přestože uvedené ustanovení ochránci umožňuje, aby se věcí, která je projednávána soudem nebo již soudem byla rozhodnuta, nadále nezabýval, rozhodla jsem se po určitém váhání a s přihlédnutím k tomu, že soud ve věci dosud meritorně nerozhodl, vyjádřit v této zprávě svůj názor. Vedla mě k tomu také úvaha, že ombudsmanský úhel pohledu a možnosti jeho působení jsou jiné než soudcovské. Na rozdíl od soudu ombudsman nemůže rušit správní rozhodnutí, zakazovat správnímu orgánu, aby pokračoval v porušování práv a přikazovat, aby obnovil původní stav. Může však podrobněji popsat pochybení jednotlivých správních orgánů, ptát se po příčinách těchto pochybení. Současně může poukázat i na případné nedostatky právní úpravy.

Chtěla bych se soustředit především na zásadní otázku, co je rodným příjmením a zda paní D je oprávněna užívat příjmení T jako své rodné příjmení. Současně se pokusím přistoupit k problematice rodného příjmení v širším obecnějším kontextu.

Ustanovení právních předpisů, která se k šetřené věci vztahují, byla citována v odpovědí vedoucí odboru matrik a státního občanství Ministerstva vnitra

JUDr. Kateřiny Guluškinové ze dne 25. 6. 2009 na stížnost stěžovatelky. Nebudu je proto zde v této zprávě znovu zmiňovat a odkážu na ně jen tehdy, pokud to bude v dané souvislosti nezbytné.

Než přejdu k zásadní otázce, vyjádřím se nejprve krátce k šetřeným postupům ÚMČ Praha 2. Pokud jde o požadavek ÚMČ Praha 2 na odevzdání dosavadního rodného listu stěžovatelky výměnou za nový rodný list, mám za to, že nápravy bylo již dosaženo. Záležitost pokládám za dostatečně vysvětlenou v odpovědi JUDr. Guluškinové ze dne 25. 6. 2009.

Pokud jde o ÚMČ Praha 2, zbývá tak zhodnotit postup vůči stěžovatelce v souvislosti s vydáním rodného listu jejího syna. Paní D při převzetí rodného listu syna napsala na druhopis tiskopisu „Hlášení o narození" Českého statistického úřadu „Rodný list neuvádí pravdivé údaje o mém rodném příjmení". Domnívám se, že ÚMČ Praha 2 měl s paní D sepsat protokol s náležitostmi podle § 18 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.)[8] a považovat její nesouhlas s obsahem rodného listu za žádost o opravu rodného listu. Jestliže ÚMČ Praha 2 žadatelce o opravu rodného listu nevyhověl v plném rozsahu, měl o tom vydat zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému by měla možnost se odvolat k Magistrátu hlavního města Prahy.[9]

Shoduji se s JUDr. Václavem Henychem z Ministerstva vnitra, že v právním řádu není „rodné příjmení" definováno. Jestliže jsem vyjádření JUDr. Henycha ze dne 17. 6. 2009 správně pochopila, svoji definici rodného příjmení[10] odvozuje především z ustanovení § 10 odst. 4 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení (dále jen „prováděcí vyhláška k zákonu o matrikách"). Podle tohoto ustanovení se v matričním zápise k příjmení zapisovaných osob vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, jde-li o osobu, která uzavřela manželství a u které v důsledku toho došlo ke změně příjmení.

Ustanovení § 10 odst. 4 prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách aplikováno na případ, kdy je povolena změna příjmení osobě, která neuzavřela manželství, znamená, že stane-li se tato osoba rodičem, nebude v matričním zápise narození jejího dítěte vyplněn údaj o rodném příjmení této osoby a rovněž tak nebude tento

---

[8] *„(1) O ústním jednání (§ 49) a o ústním podání, výslechu svědka, výslechu znalce, provedení důkazu listinou a ohledání, pokud jsou prováděny mimo ústní jednání, jakož i o jiných úkonech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž dochází ke styku s účastníky řízení, se sepisuje protokol. Kromě protokolu lze též pořídit obrazový nebo zvukový záznam.*

(2) Protokol obsahuje zejména místo, čas a označení úkonů, které jsou předmětem zápisu, údaje umožňující identifikaci přítomných osob, vylíčení průběhu předmětných úkonů, označení správního orgánu a jméno, příjmení a funkci nebo služební číslo oprávněné úřední osoby, která úkony provedla. Údaji umožňujícími identifikaci fyzické osoby se rozumějí jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jiný údaj podle zvláštního zákona.

(3) Protokol podepisuje oprávněná úřední osoba, popřípadě osoba, která byla pověřena sepsáním protokolu, a dále všechny osoby, které se jednání nebo provedení úkonu zúčastnily. Odepření podpisu, důvody odepření a námitky proti obsahu protokolu se v protokolu zaznamenají……"

[9] Po rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j.: 4 As 52/2004-77 ze dne 28. 12. 2005 (www.nssoud.cz) by snad již nemělo být pochyb o tom, že proti nesprávným údajům na matričním dokladu se lze bránit podáním žádosti o opravu. Pokud matriční úřad žádosti v plném rozsahu nevyhoví, měl by o tom vydat zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat. Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se lze bránit podáním správní žaloby.

[10] „Obecně lze říci, že rodné příjmení je to příjmení, které má fyzická osoba uvedeno na rodném listu, vydaném z knihy narození vedené matričním úřadem, v jehož správním obvodu se tato fyzická osoba narodila. Pojmy *příjmení* a *rodné příjmení* jsou svým obsahem odlišné, byť v některých případech je *příjmení* fyzické osoby totožné s jejím *rodným příjmením.*"

údaj vyplněn na rodném listě dítěte. Uzavře-li taková osoba manželství, nebude v zápise uzavření manželství a na oddacím listě u této osoby vyplněn údaj o rodném příjmení. Zemře-li taková osoba, nebude údaj o jejím rodném příjmení vyplněn v zápise úmrtí a v jejím úmrtním listě.

Jak podle ustanovení § 10 odst. 4 prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách postupovat v případě, kdy manželé mají různá příjmení a v souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, byla jednomu z manželů povolena změna příjmení na příjmení druhého manžela s jeho souhlasem? I v tomto případě jde o osobu, která uzavřela manželství a u které *v důsledku toho* došlo ke změně příjmení. Podle mého názoru by i v tomto případě měl být údaj o rodném příjmení této osoby v matričních zápisech a na matričních dokladech vyplněn. JUDr. Henych však patrně ustanovení § 10 odst. 4 vztahuje pouze na případy, kdy dochází ke změně příjmení jednoho ze snoubenců na příjmení druhého snoubence uzavřením manželství na základě souhlasného prohlášení snoubenců.

Ustanovení § 10 odst. 4 prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách nedává odpověď na to, co je rodným příjmením. Stanoví pouze, kdy se v matričním zápise údaj o rodném příjmení vyplňuje. Z ustanovení § 10 odst. 4 prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách tak podle mého názoru nelze dovozovat pravidla pro vyplnění údaje o rodném příjmení v ISEO a v občanském průkaze.

Není-li rodné příjmení v právním řádu definováno a není-li ani jednoznačně stanoven postup pro jeho používání, je namístě zabývat se tím, zda lze v případě používání rodného příjmení hovořit o ustálené správní praxi. Za použití automatizovaných systémů právních informací lze dojít k poněkud překvapivému zjištění, že v československém právním řádu se slovní spojení „rodné příjmení“ začíná poprvé[11] objevovat poměrně pozdě, až začátkem 80. let minulého století, a to ve vyhláškách Federálního ministerstva vnitra, zřejmě v souvislosti se zaváděním centrálního registru obyvatel.[12] Před účinností zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, právní předpisy slovní spojení „rodné příjmení“ nepoužívaly, a to ani předpisy matriční.[13]

Domnívám se, že význam slovního spojení „rodné příjmení“ je obecně vnímán tak, že se jedná o příjmení v době narození. Ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra JUDr. Václav Henych však význam slova „rodný“ nevztahuje k narození, ale k rodnému listu. Rodný list je matriční doklad, který obsahuje údaje zapsané v matriční knize narození. Podle § 91 odst. 1 zákona o matrikách, matriční doklad zůstává v platnosti a má charakter veřejné listiny, pokud nedošlo ke změně

---

[11] Některé starší předpisy stanovovaly pouze obecně povinnost uvádět dřívější příjmení, u žen „rodné jméno“.

[12] Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 4/1980 Sb., o mimořádném hlášení pobytu občanů v souvislosti s převedením ústřední evidence obyvatel na automatizované zpracování;
vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů;
vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu;
vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech.

[13] Ustanovení upravující podobnou problematiku jako § 10 odst. 4 prováděcí vyhlášky k zákonu č. 301/2000 Sb., o matrikách, je ve vyhlášce federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou byly vydány bližší předpisy k zákonu o matrikách, v ustanovení § 20 odst. 5:
„*Rodiče osoby, jejíž narození, uzavření manželství nebo úmrtí se zapisuje, se zapíší příjmením, které mají v době zápisu, a pokud již uzavřeli manželství, také příjmením, které měli jako svobodní.“*
Toto ustanovení se jeví být, vyjádřeno současnou terminologií, genderově korektnější než nynější úprava.

skutečností v něm uvedených. Podle § 5 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 49 tohoto zákona je změna jména nebo příjmení matriční skutečností, která se zapisuje do matriční knihy po uzavření zápisu formou dodatečného záznamu. JUDr. Henych vychází zjevně z toho, že po povolení změny příjmení uvedeného na platném rodném listě, se vydává nový rodný list, na němž se v údaji o příjmení narozené osoby uvede nové příjmení. Rodným příjmením osoby, které byla povolena změna příjmení, je pak podle JUDr. Henycha příjmení, které má osoba uvedeno na novém rodném listě. Mohu však namítnout, že zákon o matrikách, ani prováděcí vyhláška k tomuto zákonu nestanoví způsob, jakým má být změna jména nebo příjmení na rodném listě zaznamenána. Matriční úřad by tak mohl učinit i formou poznámky v rodném listě, přičemž údaj o příjmení v době narození na rodném listě by na dokladu zůstal.

Domnívám se, že názor JUDr. Henycha je odrazem ustálené správní praxe, ovšem pouze pokud jde o vydávání rodných listů po změně rodných příjmení osob, které neuzavřely manželství. Tyto osoby o změnu příjmení žádají zejména pro to, že jde o příjmení hanlivá, směšná nebo z jiného vážného důvodu. Se svým příjmením se neztotožňují, chtějí se jej zbavit a brání se zpravidla tomu, aby jej ještě musely někde uvádět. I když postup matričních úřadů při vydávání rodných listů po povolené změně příjmení není podrobně upraven, správní praxe respektuje přání dotčených osob a na novém rodném listu původní příjmení neuvádí. Upraveno rovněž není, jakým způsobem má být proveden zápis změny příjmení v ISEO. Lze si tak představit, že by po povolené změně příjmení, které měl občan v době narození, byl v ISEO změněn údaj o příjmení a v údaji o rodném příjmení nově uvedeno původní příjmení. Občan by pak v občanském průkaze měl uvedeno jako rodné příjmení příjmení, které měl v době narození. Tímto způsobem se při zápisu změny příjmení v ISEO v praxi nepostupuje. Vychází se z praxe matričních úřadů, kdy v rodném listě se již neobjevuje původní rodné příjmení. Údaj o rodném příjmení tak zůstává v ISEO nevyplněn, změněn je pouze údaj o příjmení. Chtěla bych zdůraznit, že vůči této správní praxi, která respektuje přání žadatelů o změnu příjmení a naplňuje jejich oprávněná očekávání, nemám žádné výhrady a pokládám ji za správnou.

O jiné situace se zpravidla jedná v případě ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, které zní: „*Mají-li manželé různá příjmení, může jim být povolena změna příjmení pouze na příjmení jednoho z nich, který s touto změnou vyslovil souhlas.“* Motivace žadatelů o změnu příjmení je zde jiná. Ač to právní řád umožňuje již více než 60 let, stále je spíše výjimkou, že si snoubenci při uzavření manželství ponechávají svá dosavadní příjmení. Přetrvává zvyk, že žena při uzavření manželství přijímá mužovo příjmení. Jestliže se žena rozhodne (a její partner s tím souhlasí) užívat i v manželství své rodné příjmení, znamená to, že na příjmení, které má od narození, lpí a sžila se s ním. Pokud se později rozhodne (se souhlasem manžela) požádat o změnu příjmení, oprávněně očekává, že své rodné příjmení neztrácí a že je bude nadále uvádět jako své rodné příjmení tak, jako ženy, které přijaly sňatkem mužovo příjmení. Taková žena může ztrátu svého rodného příjmení vnímat jako jakýsi trest zato, že se měla dříve lépe rozmyslet a při uzavření manželství netrvat na svém rodném příjmení.

Pokud jde o rodné příjmení po povolené změně příjmení podle § 73 odst. 3 zákona o matrikách, dosavadní správní praxe nebyla zřejmě jednotná, zejména pokud jde o provádění dodatečných záznamů v rodné matrice osoby, která změnila

příjmení. Svoji dosavadní praxi (provádění dodatečného záznamu pouze v oddací matrice) byly některé úřady nuceny změnit až na základě pokynu Ministerstva vnitra na jaře 2009. Matriční praxe ovlivňovala zřejmě i praxi fungování ISEO a zápis rodných příjmení do občanských průkazů. Jestliže úřady provádějící zápisy změn v ISEO, obdržely oznámení o povolení změny příjmení pouze z oddací matriky, dosavadní příjmení zřejmě zapisovaly v ISEO jako rodné.

Ministerstvo vnitra si podle mého názoru nedostatečně uvědomuje rozdílnost, pokud jde o změnu příjmení obecně a za trvání manželství, resp. zejména v situaci podle § 73 odst. 3 zákona o matrikách, a úřední praxi, která se postupně ujala a osvědčila v případech povolení změny příjmení osob, které neuzavřely manželství, necitlivě zevšeobecňuje. Očekávání osob, žádajících o povolení změny příjmení podle speciálního ustanovení § 73 odst. 3 zákona o matrikách a osob žádajících o povolení změny příjmení podle obecnějšího ustanovení § 72 jsou však, pokud jde o používání rodného příjmení po povolení změny příjmení, odlišná. Znovu v této souvislosti podotýkám, že právní řád odpověď na otázku, co je rodným příjmením, nedává.

Zbývá zhodnotit postup úřadů po přijetí žádosti o uvedení příjmení v mužském tvaru. Vedoucí oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra JUDr. Kateřina Guluškinová v odpovědi ze dne 25. 6. 2009 na stížnost stěžovatelky, postup úřadů, pokud jde o záznam uvedení jejího příjmení v mužském tvaru v matričních knihách a vystavení matričních dokladů, nijak nehodnotila. Ředitel odboru všeobecné správy JUDr. Václav Henych se problematice uvádění příjmení žen v mužském tvaru ve svém vyjádření ze dne 17. 6. 2009 v obecné rovině poměrně obsáhle věnoval, neřešil však případ, kdy po povolené změně příjmení podle § 73 odst. 3 zákona o matrikách je podána žádost podle č. II bodu 2 zákona č. 165/2004 Sb.[14] Z právní úpravy je sice zřejmé, že o užívání příjmení v mužském tvaru se provede záznam do matričního zápisu a vydá matriční doklad, nestanoví se však, do které matriční knihy se záznam v konkrétních případech provádí. Pokud Ministerstvo vnitra tvrdí, že změna příjmení z T na D byla správně zaznamenána nejen v oddací matrice, ale i v rodné matrice, pak ale záznam o užívání příjmení v mužském tvaru (D) měl být z logiky věci proveden nejen v oddací, ale i v rodné matrice. K tomu v daném případě nedošlo. Matriční úřad v Dolních Břežanech oznámil tuto skutečnost pouze oddací matrice. Jestliže Ministerstvo vnitra tvrdí, že po povolené změně příjmení z T na D stěžovatelka změnila své rodné příjmení, pak optikou tohoto pohledu stěžovatelka požádala o užívání svého rodného příjmení (uvedeného na novém rodném listě) v mužském tvaru a záznam by měl být tedy proveden i v rodné matrice.

I ze systematiky zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, plyne, že užívání příjmení v mužském tvaru není změnou příjmení. Příjmení zůstává ženě stejné, pouze se nadále nepřechyluje. Domnívám se tedy, že uvedení příjmení D jako rodného příjmení paní D zjevně odporuje i ustanovení § 10 odst. 4 prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách, na něž ve svém vyjádření poukázal JUDr. Henych.

[14] „Na základě žádosti nositelky příjmení, jejíž příjmení je zapsáno v matriční knize v souladu s pravidly české mluvnice, lze uvést její příjmení v mužském tvaru, jde-li
a) o cizinku,
b) o občanku, která má trvalý pobyt v cizině,
c) o občanku, jejíž manžel je cizinec,
d) o občanku, která je jiné než české národnosti.“

ÚMČ Praha 2 pochybil, jestliže v matričním zápise narození syna zapsal matku dítěte jako D, roz. D. Pokud jde o uvedení příjmení D jako rodného příjmení stěžovatelky, pochybil také MěÚ Černošice. Tento úřad zapsal rodné příjmení D do ISEO a následně s tímto rodným příjmením vyhotovil paní D občanský průkaz. Jak MěÚ Černošice při zápisu změny příjmení stěžovatelky v ISEO, tak ÚMČ Praha 2 při zápisu narození syna stěžovatelky do matriční knihy narození, měly k dispozici oddací list ze zvláštní matriky v Brně, na němž bylo v poznámce uvedeno, kdy stěžovatelka změnila příjmení, i od kdy užívá příjmení v mužském tvaru.

Pochybení ÚMČ Praha 2 naproti tomu nespatřuji v provedení dodatečného záznamu o změně příjmení v matričním zápise narození stěžovatelky a vyhotovení nového rodného listu na jaře 2009, neboť z podkladů zaslaných Obecním úřadem v Dolních Břežanech nebylo zřejmě, že stěžovatelce byla povolena změna příjmení podle § 73 odst. 3 zákona o matrikách, ani že požádala o užívání příjmení v mužském tvaru. Na rozdíl od vedoucí oddělení státního občanství a matrik JUDr. Guluškinové, která považuje neuvedení ustanovení § 73 odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb. v rozhodnutí OÚ v Dolních Břežanech ze dne 25. 3. 2009 o povolení změny příjmení patrně jen za formální nedostatek, se domnívám, že z rozhodnutí by mělo být zřejmé, že se jednalo o změnu příjmení za trvání manželství, resp. o změnu příjmení v důsledku uzavření manželství. Jak uvedeno výše, skutečnost, zda změna příjmení byla povolena v důsledku uzavření manželství či nikoliv, má podle prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách vliv na vyplnění údaje o rodném příjmení v matričních zápisech a na matričních dokladech.

Chápu snahu Ministerstva vnitra, které při absenci právní úpravy chce sjednotit provádění dodatečných záznamů do matričních knih po povolení změny příjmení. Nesdílím však jeho názor, že u osob, které změnily rodinný stav a kterým byla povolena změna příjmení, se povolená změna příjmení má promítnout v aktuální knize manželství a také v knize narození, pokud se mění rodné příjmení.

Domnívám se, že na tuto náležitost by mělo být nahlíženo následovně. U osob, které uzavřely manželství, jde o změnu příjmení, na němž se při uzavření manželství dohodly (po 1. 1. 1950). Nemění se už příjmení, které měla osoba v době svého narození, ale příjmení, na němž se při uzavření manželství dohodla. Byť mohou být tato příjmení stejná, jde o jinou situaci. Podle § 68 zákona č. 301/2000 Sb. fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán doklad, má povinnost užívat v úředním styku příjmení, případně více příjmení, která jsou uvedena na tomto matričním dokladu. Pokud osoba uzavřela manželství, je po ní k prokázání současného příjmení v zákonem stanovených případech vedle rodného listu požadováno předložit vždy i aktuální oddací list, neboť uzavřením manželství (nebo v jeho důsledku) mohla osoba změnit své příjmení. Změnu příjmení osoby, která uzavřela manželství, stačí proto podle mého názoru poznamenat pouze v oddací matrice a vyhotovit nový oddací list, resp. zaznamenat změnu v poznámce oddacího listu.

Právní řád nedefinuje „rodné příjmení“ a neřeší, zda se po změně příjmení má uvádět též rodné příjmení, jinými slovy, zda se po povolení změny příjmení podle § 72 zákona o matrikách, má jako rodné příjmení uvádět příjmení v době narození. U změny příjmení hanlivých, směšných a z důvodu změny identity může být požadavek neuvádět na dokladech rodné příjmení opodstatněný. Změna příjmení za

trvání manželství je však specifickým případem upraveným dále v § 73 zákona o matrikách. (Rozhodnutí vydané OÚ Dolní Břežany je neúplné, protože odkaz na ustanovení § 73 ve výroku chybí.) Paní D nezměnila své rodné příjmení, ale příjmení, na jehož užívání se (podle oddacího listu) dohodla s manželem při uzavření manželství, byť jde o příjmení stejné - T. Paní D je proto podle mého názoru oprávněna užívat příjmení T jako své rodné příjmení.

D
Závěry

Zjistí-li ochránce šetřením porušení právních předpisů či jiná pochybení, vyzve podle § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv úřad, aby se k jeho zjištěním ve lhůtě 30 dnů vyjádřil.

Ač právní řád[15] pojem „rodné příjmení“ používá, nedefinuje jej. Současně nelze hovořit o ustálené správní praxi, která by dokázala tento deficit právní úpravy plně nahradit. Absence zákonné definice vede Ministerstvo vnitra jako ústřední orgán státní správy ve věcech jména a příjmení ke snaze postup správních orgánů nějakým způsobem regulovat. Domnívám se však, že Ministerstvo vnitra dosavadní stav, resp. praxi správních orgánů, spíše zkomplikovalo. Postup správních orgánů, který vyplývá z pokynu Ministerstva vnitra, pokládám ve vztahu k ženám, které si při sňatku ponechají své rodné příjmení, později však své rozhodnutí změní a přijmou manželovo příjmení, za necitlivý. Veřejný ochránce práv se do doby podání podnětu paní D s obdobnou stížnosti ve věci užívání rodného příjmení nesetkal. Lze tedy předpokládat, že dosavadní správní praxe občanům zřejmě vyhovovala. Není-li definováno, co je rodným příjmením, mohou být nejen občané při vyplňování žádostí, ale i příslušné správní orgány při zápisu změn v ISEO na rozpacích. Přesto v praxi k větším problémům zřejmě nedocházelo.

Chybějící zákonná definice rodného příjmení může nasvědčovat tomu, že zde není významnější veřejný zájem na uvádění a používání tohoto údaje. Rodné příjmení se neuvádí v cestovních dokladech.[16] V občanském průkaze je rodné příjmení povinným zapisovaným údajem pouze do 31. 12. 2011.[17] Není-li veřejný zájem na používání rodného příjmení dostatečně zřetelný, měl by správní orgán v této otázce respektovat přání občana.

Podle mého názoru by veřejný zájem měl být pouze na tom, aby v ISEO byla evidována i všechna dřívější příjmení občana, a bylo tak možné zjistit, kdy a jakým způsobem občan v minulosti své příjmení změnil. Podrobnosti lze případně dohledat v dodatečných záznamech matričních zápisů narození a uzavření manželství, resp. s využitím těchto záznamů ve sbírce matričních listin. Používání dřívějších příjmení v identifikačních dokladech a v matričních dokladech jeví se být nadbytečné. Právní úprava by měla směřovat ke zjednodušení.

---

[15] Např. zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v nyní účinném znění; zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách; zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů. Údaj o rodném příjmení je na základě řady zákonných zmocnění údajem poskytovaným z ISEO různým institucím. Údaj o rodném příjmení (jestliže se liší od současného příjmení) je zpravidla požadován při vyplňování různých žádostí a dotazníků.

[16] Viz zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů.

[17] Viz novelizace zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, provedená zákonem č. 227/2009 Sb.

Provedeným šetřením jsem zjistila pochybení úřadů. Zjištěná pochybení jsou podrobněji popsána v části C této zprávy. Nyní je mou povinností podle zákona o veřejném ochránci umožnit úřadům, aby se k mým zjištěním, resp. k právnímu hodnocení vyjádřily. Zprávu zasílám starostovi Dolních Břežan Ing. Věslavu Michalíkovi, CSc., tajemníkovi Úřadu městské části Praha 2 Ing. Michalu Kopeckému, tajemníkovi Městského úřadu Černošice Ing. Františku Dvořákovi a ministru vnitra Mgr. Radku Johnovi. Na vědomí zprávu zasílám Krajskému úřadu Středočeského kraje. Zprávu zasílám také stěžovatelce. Spolu s vyjádřeními dotčených úřadů bude zpráva o výsledku šetření podkladem pro mé závěrečné stanovisko.

RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r.
zástupkyně veřejného ochránce práv
(zpráva je opatřena elektronickým podpisem)